

1502024-94.2021.8.26.0161

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: KLEBER LELES DE SOUZA

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... evidenciam a ocorrência dos crimes de roubo majorado (pelo concurso, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo) e furto qualificado (pelo concurso e pelo rompimento de obstáculo).

Entre os crimes de roubo majorado e de furto qualificado há concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal). Inviável a aplicação da continuidade ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502024-94.2021.8.26.0161 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502024-94.2021.8.26.0161

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2195349/2021 - 01º D.P. DIADEMA, 2195349 - 01º D.P. DIADEMA, 2017/21/122 - 01º D.P. DIADEMA, 2024/21/122 - 01º D.P. DIADEMA, 2046/21/122 - 01º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Santos de Jesus

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). KLEBER LELES DE SOUZA

Vistos.

I. Relatório:

LUCAS SANTOS DE JESUS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 288, caput, c/c parágrafo único, 157, caput, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, por cinco vezes, e no artigo 155, § 4.º, incisos I e IV, na forma dos artigos 29 caput, e 69, caput, todos do Código Penal porque, segundo a denúncia:

(a) desde data incerta e até o dia 08/07/2021, nesta cidade e comarca, o acusado associou-se a três ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes patrimoniais violentos;

(b) consta ainda que, no dia 08 de julho de 2021, por volta das 12h00, na Rua Ida Espagiari Martins, nº 396, Centro, nesta cidade de Diadema, durante o período de calamidade pública (Covid-19), LUCAS SANTOS DE JESUS, atuando previamente ajustado com outros indivíduos até o momento não identificados, unidos em desígnios e com

divisão de tarefas para o fim comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Tassiana Rodrigues de Carvalho, Mikael Oroleschi Luiz, Heliane da Silva Oroleschi, Eliane Fernandes Pereira e Lucas Fernandes Vale, subtraiu, para eles cinco telefones celulares (dois da marca LG, um da marca Motorola e outros dois da marca Xiaomi), um relógio de pulso, três televisores (dois da marca LG e outro Samsung), quatro notebooks (dois da marca Dell e outros dois da marca Positivo), dois fones de ouvido, um carregador de celular, diversas bijuterias, joias e frascos de perfumes, dois pen-drives, um violão e um óculos 3D, restringindo as liberdades das vítimas.

(c) consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de local e tempo, LUCAS SANTOS DE JESUS, atuando previamente ajustado com outros indivíduos não identificados, unidos em desígnios e com divisão de tarefas para o fim comum, mediante arrombamento, subtraiu, para eles, dois televisores, um notebook e dois aparelhos de barbear, bens pertencentes à vítima Jeferson de Jesus Moitinho Sanches.

Segundo a denúncia, LUCAS e seus comparsas não identificados uniram esforços para a prática da subtração de apartamentos do condomínio localizado à Rua Ida Espagiari Martins, n.º 396, monitorando previamente a rotina dos moradores, além das vias e formas de acesso às unidades. Assim, no dia dos fatos, valendo-se do controle eletrônico da garagem e das chaves do portão social, LUCAS e seus comparsas acessaram as dependências do prédio, utilizando um veículo de cor branca, transpondo ainda o portão interno que dava acesso aos apartamentos.

Ato contínuo e sabedores da rotina da moradora Heliane, que saía para passear com seu cachorro, LUCAS e os demais roubadores prontamente a surpreenderam, anunciando o assalto. Subjugada e ameaçada com o emprego de arma de fogo, Heliane foi conduzida até o seu apartamento, onde seu filho Mikael também foi rendido e ameaçado com arma de fogo. Em seguida, um dos roubadores obrigou Mikael a acompanhá-lo até o apartamento da moradora Tassiana, a qual insciente de que se tratava de um roubo, abriu a porta e foi rendida, sendo ameaçada com uma arma de fogo e obrigada a se dirigir com sua filha menor até a unidade onde Heliane já era mantida.

Posteriormente, a moradora Eliane e seu filho Lucas chegaram no prédio e foram igualmente rendidos, ameaçados com arma de fogo e levados para o apartamento onde as demais vítimas eram mantidas. Com as vítimas vigiadas por um dos roubadores armado, LUCAS e os demais comparsas passaram a se apoderar dos objetos dos moradores, a saber, um televisor, dois notebooks, dois telefones celulares, dois pendrives, perfumes, joias e bijuterias de Tassiana, um notebook, um aparelho celular, um televisor, um relógio, fone e carregador de celular de Heliane e Mikael, um televisor, um notebook, um óculos 3D, um violão, um fone de ouvido bluetooth e dois telefones celulares de Eliane e Lucas.

Em seguida e diante da ausência de moradores, os autores arrombaram a porta do apartamento de Jeferson, subtraindo dois televisores, um notebook e dois aparelhos de barbear, todos deixando o local também em poder dos objetos das demais vítimas. Ocorre que, durante os procedimentos de verificação pericial de local, as impressões digitais de LUCAS foram encontradas no apartamento de uma das vítimas (fls. 52/61 e 66/69), sendo ele pessoa desconhecida do morador (fls. 72/73).

Submetido a reconhecimento pessoal, LUCAS foi indicado pelas vítimas como um dos autores do crime (fls. 175, 177, 179 e 181).

Interrogado formalmente perante a autoridade policial, o denunciado confessou parcialmente envolvimento nos crimes, realizado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo (fls. 188).

Por fim, de acordo com a denúncia, a coordenação dos integrantes da empreitada criminosa – valendo-se do controle e das chaves de acesso ao condomínio obtidos indevidamente, com o prévio estudo da rotina dos moradores e escolha da melhor ocasião para agir – indica o elevado grau de planejamento e vinculação entre LUCAS e os demais roubadores, característica típica de associação criminosa armada.

A denúncia foi recebida a fls. 213.

O réu foi citado (fls. 249), apresentando defesa a fls. 262.

Folha de antecedentes a fls. 265.

Na audiência de instrução foram ouvidas as vítimas, e o réu em interrogatório, pelo

sistema audiovisual.

Alegações finais do Ministério Público e da defesa oferecidas em audiência.

O Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, com exasperação da pena base em relações aos crimes patrimoniais, em razão do elevado prejuízo que sofreram. Pugnou pela incidência da agravante relativa ao cometimento de crimes em época de calamidade pública, bem como pela aplicação da atenuante da confissão. Na terceira fase pugnou pela incidência das três causas de aumento indicadas do roubo. Requereu, em relação ao roubo, a aplicação da continuidade delitiva específica, com incidência do concurso material em relação aos demais delitos. Com relação ao crime de associação criminosa, pugnou pela incidência da causa de aumento relativo ao emprego de arma.

A Defensoria Pública pugnou pela integral improcedência da ação penal.

Subsidiariamente, pugnou pela absolvição em relação ao crime de associação criminosa, pela insuficiência probatória. Em relação aos demais delitos, em caso de condenação, pugnou pela fixação das penas base no mínimo legal. Pugnou pelo afastamento da agravante da calamidade pública por ausência de nexos causal e pela incidência da atenuante da confissão. Requereu, ainda, o reconhecimento de crime único ou, subsidiariamente, a aplicação da continuidade delitiva simples em relação a todos os delitos. Pugnou pelo o afastamento das causas de aumento em relação ao roubo, notadamente do emprego de arma e de restrição de liberdade. Pugnou pela aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Requereu a cessação da prisão preventiva.

II. É o relatório. Fundamento e decido.

A presente ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE.

O conjunto probatório produzido nos autos apresenta-se apto a ensejar decreto condenatório pela prática dos crimes de roubo e de furto indicados na denúncia, porquanto restou demonstrada a materialidade do delito e sua autoria, atribuída ao réu. Contudo, em relação ao crime de associação criminosa, entendo que persiste dúvida relevante e insuperável quanto à sua caracterização, dúvida esta que deve ser interpretada em favor do acusado.

Com efeito, a materialidade e autoria delitivas dos crimes de roubo e de furto estão demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 04/13, 28/30, 31/35, 36/40 e 41/42, pelo relatório de informação técnica n.º 2884/2021 indicando a localização de fragmento de impressão papilar do acusado LUCAS (fl. 18), pelo laudo pericial papiloscópico n.º 3282/2021 (fls. 52/61 e 62/69), pelo laudo de local de fls.

285/291 (comprovando a qualificadora de arrombamento do furto), além dos depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas e pelas vítimas.

No que se refere à prova oral, tem-se que:

A vítima Heliane da Silva Oroleschi disse em sede policial (fl. 132/133) que é moradora do apartamento 04, da Rua Ida Espagiari Martins, 396, Centro, Diadema - SP, no qual se investiga o crime de roubo. Informou que no dia 08/07/2021 estava descendo para passear com o cachorro quando notou a porta que oferece acesso à garagem estava aberta. Quando se aproximou do portão, um indivíduo desconhecido ordenou que ela ficasse quieta e anunciou o assalto. Nesse momento viu que tinham outros quatro indivíduos pelo local. Destes quatro, dois estava armados. O indivíduo que anunciou o assalto tinha estatura baixa, rosto arredondado, compleição forte, usava botas emborrachada, demais características não se recorda. Foi conduzida para o seu apartamento por todos os envolvidos, totalizando cinco. Ao chegar ao apartamento, apenas dois entraram com a declarante. Em seguida, informou ao seu filho Mikael Oroleschi Luiz que estavam sendo vítimas de um assalto. Um dos indivíduos conduziu o seu filho para bater de porta em porta e ver se tinham outros moradores, sendo que um terceiro entrou no apartamento e foi para a cozinha. O segundo que havia entrado com a declarante foi com ela até o quarto para trancar o cachorro e aparentava ser o líder, pois comandava as ações. Em seguida, saiu do apartamento, sendo que o que estava na cozinha passou a vigiar a declarante. Algum tempo depois, entrou no apartamento a Tassiana Rodrigues de Carvalho juntamente com a filha dela. Após algum tempo, chegaram Eliane Fernandes Pereira e o filho dela Lucas Fernandes Vale, bem como o filho da declarante Mikael. Ficaram todos sob a vigilância de um dos autores. As características deste indivíduo que os vigiava

tinha compleição magra, cútis parda, olhos claros, não sabendo especificar a cor, cabelo liso e preto. Não sabe maiores detalhes do cabelo, pois ele usava capuz. Tinha aproximadamente 35 anos, usava moletom, máscara e estava armado. Ademais, informa que o que os vigiava estava em contato com pessoa fora do prédio, pois falava ao celular com frequência. Informa que ouvia bastante barulho nas portas, objetos sendo jogados e gavetas sendo abertas. Em um dado momento, o indivíduo que anunciou o assalto pediu o cartão da Eliane e o passou numa máquina de cartão. Acrescenta que o indivíduo que os vigiava conversou bastante e afirmou às vítimas que elas precisavam tomar cuidado com quem colocava dentro de casa, pois eles tinham informações como, por exemplo, horário que cada morador saía para trabalhar, bem como o horário que a declarante saía para passear com os cachorros. Também disse que eles já estavam vigiando as vítimas há algum tempo.

Em Juízo a referida vítima (Heliane) disse que desceu para passear com os cachorros, e cinco indivíduos de moletom se aproximaram com máscaras, exceto um. Eles anunciaram o assalto e subiram com ela. Disse que outros vizinhos foram rendidos também. Afirmou que ela e os outros vizinhos ficaram sob a mercê dos roubadores desde por volta das 11h até as 13h. Afirmou que viu duas armas na posse dos indivíduos. Confirmou que foram subtraídos vários bens. Quanto ao reconhecimento, dentre outros indivíduos, disse que Lucas (número 1) tem a mesma compleição física de um dos indivíduos, bem como o "mesmo olhar".

A vítima Mikael Orodeshi Luiz disse em sede policial (fls. 127/128) que é morador do endereço no qual ocorreu o roubo. No dia 08/07/2021, estava na sala de seu apartamento quando sua genitora Heliane entrou no apartamento e o informou que estavam sendo assaltado, momento no qual dois indivíduos entraram no apartamento, sendo que um deles apontou a arma na direção do declarante e ordenou-o que os acompanhasse. Um dos indivíduos que o abordou disse-lhe que o usariam para bater de porta em porta para verificar se haviam moradores no local. Informa que bateu em todos os apartamentos, mas apenas o apartamento da Tassiana era o que tinha morador, sendo que quando Tassiana abriu a porta por reconhecer a voz do declarante, também foi feita vítima, juntamente com sua filha. Em seguida, todos foram conduzidos até o apartamento do declarante. Ao colocarem todas as vítimas no apartamento do declarante, um deles ficou vigiando as vítimas. Em relação aos autores envolvidos, esclarece que viu três indivíduos envolvidos no roubo, mas sabe que tinham mais, pois o que estava vigiando as vítimas conversava com alguém fora do prédio pelo celular. Ademais, um dos autores afirmou que já estavam vigiando os moradores há, pelo menos, duas semanas, bem como declarou que tinham outros indivíduos envolvidos. Inclusive, afirmou que sabiam do horário que a mãe do declarante passeava com os cachorros, horário de entrada e saída dos moradores e que tinham acesso a tudo. Depois de um tempo, foram colocadas no apartamento as vítimas Eliane Fernandes Pereira e seu filho. Recorda-se que ficaram no apartamento por volta de uma hora. Esclarece que um dos indivíduos que o acompanhou e que ficava na escada enquanto batia nas portas tinha os olhos verdes claros, cútis parda e compleição magra. Demais características não se recorda. De todo modo, os autores que conseguiu ver tinham compleição magra. Todos usavam moletom e máscaras, sendo que às vezes o que aparentava ser o líder tirava a máscara. Ademais, este que liderava tinha compleição magra, cútis parda, demais característica não se recorda. Informou que um dos indivíduos tinha consigo uma máquina de cartão. Chegou a tentar passar o cartão de Eliane Fernandes Pereira, mas não sabe informar se eles conseguiram. Apresentado à foto de LUCAS SANTOS DE JESUS, observou-a e declarou que, embora o autor usasse máscara, a fisionomia, cor da pele e cor dos olhos são parecidos com a do indivíduo que o acompanhou aos apartamentos para verificar se os moradores estavam no local, bem como era o indivíduo que viu estar armado. Ademais, antes de irem embora, um dos autores disse às vítimas para terem mais cuidado com quem eles colocam dentro de casa, porque quem passou as informações foram pessoas que eram conhecidas do local. Após os fatos, em conversas com outros moradores tomou conhecimento de que os autores entraram com o controle do portão da garagem, com o veículo Ford KA branco.

Em Juízo, referida vítima (Mikael) prestou declarações, afirmando que sua mãe entrou em casa e lhe noticiou que estavam sendo assaltados. Neste momento, viu

cerca de dois indivíduos, mas confirmou que eram mais roubadores. Disse que um deles ficava com as mãos no bolso, mas não sabe dizer se estavam armados ou não. Confirmou que outro indivíduo estava efetivamente com arma de fogo. Disse que ao total cerca de 5 pessoas foram rendidas. Afirmou que os indivíduos entraram em pelo menos quatro apartamentos, mas um deles estava vazio. Disse que viu pelas imagens da câmera que eles entraram no prédio com acesso pelo portão e controle. Disse que reconheceu o acusado em sede policial, e que foi ele quem o conduziu até os outros apartamentos. Reconheceu o acusado em Juízo como sendo um dos roubadores.

A vítima Tassiana Rodrigues de Carvalho afirmou, em sede policial (fls. 124/125), que era moradora do apartamento 06, da Rua Ida Espagiari Martins, 396, Centro, Diadema - SP e, na data do dia 08/07/2021, estava em seu apartamento, quando tocou a campainha - a qual geralmente é acionada por moradores - quando foi atender a pessoa de Mikael se apresentou, o qual é vizinho da declarante, razão pela qual abriu a porta. Nesse momento, pessoa desconhecida apontou-lhe uma arma de fogo e ordenou que descesse para o apartamento 04, abaixo do da declarante, onde moram Heliane e Mikael. O indivíduo que a abordou aparentava ter 40 anos, complexão magra, tinha altura aproximada de 1,50m, sendo que era menor que a declarante, a qual tem 1,55m. Ademais tal pessoa tinha o cabelo loiro, curto e liso; tinha olhos verdes e cutis branca. Embora usasse máscara, conseguiu gravar o formato e desenho do rosto. Quando entrou no apartamento 04 juntamente com sua filha Perola de quatro anos, encontrou Heliane, sendo que ficou juntamente com ela, Mikael e o indivíduo que a abordou, o qual trancou a porta, após entrar no apartamento com a declarante e com Mikael. Durante esse tempo todo o indivíduo que a abordou comentou coisas que sabiam dos moradores como, por exemplo, horário que saem, que chegam, quem era o dono de alguns dos veículos e as informações que ele apresentava correspondiam à realidade. Ademais, esclarece que o indivíduo que estava vigiando as vítimas, inclusive a declarante, conversava algumas vezes pelo celular com alguém que possivelmente estava fora do prédio. A declarante afirma isso, pois ele questionava a pessoa do celular "Como está aí fora?", "Está tranquilo?". Após certo tempo, Eliane Fernandes Pereira e o seu filho Lucas Fernandes Vale também foram colocados no apartamento para serem vigiados por um dos autores. Informa que, no total, conseguiu contar que cinco indivíduos autores do roubo, contando com o que ficou no apartamento com as vítimas. Recorda-se que ficaram durante uma hora no apartamento sendo vigiado pelo indivíduo que a abordara. Além disso, informa que viu o controle do portão da garagem na mão de um dos outros autores, bem como a chave do portão de acesso aos apartamentos através da garagem. Em um dado momento, entraram diversos autores no apartamento no qual estavam as vítimas e passaram a conversar entre eles. Informa que chegaram a decidir por amarrar as vítimas, mas o indivíduo que ficou vigiando as vítimas se opôs e propôs de deixarem as vítimas ali mesmo. Notou que os indivíduos que entraram no apartamento aparentavam estar cansados e ofegantes, possivelmente em razão da subtração dos objetos e transporte ao veículo. Após decidirem por deixar as vítimas no apartamento e sem amarrar, informaram que se chamassem a polícia, eles voltariam e matariam a todos. Em seguida, foram embora. Em relação aos demais autores, um deles aparentava ter por volta dos 40 anos, mais baixo do que o que ficou vigiando as vítimas, isto é, aproximadamente 1,45m, complexão magra, cutis branca; cor dos olhos não se recorda, cabelo curto, liso e recorda-se que era claro, não sabendo especificar a cor exata. Outro autor mais novo, aparentava 20 anos, tinha a cutis parda, altura 1,75m, sendo que era o mais alto dos autores, olhos castanhos, cabelo não sabe afirmar, pois ele usava boné; também era o que aparentava ser o líder, pois decidia as ações. Ademais, ele usava luvas e máscaras. Os demais autores ficaram mais distantes e não conseguiu ver direito. Depois que saíram, foi para o seu apartamento e deu-se conta de que levaram dois pendrives, perfumes, um televisor LG - 43, dois notebooks da marca positivo. Também levaram joias, bijuterias, dinheiro, não sabendo especificar a quantidade exata. Também um celular da LG e outro da Motorola. Acrescentou que, após os fatos e conversando com outros moradores, obteve informação de que os autores entraram utilizando um controle do portão da garagem, bem como a chave do portão de acesso aos apartamentos pela garagem. Apresentada à foto de LUCAS SANTOS DE JESUS, observou-a e declarou que não o conhece e não o viu frequentar os

apartamentos com outros moradores.

Em Juízo, referida vítima (Tassiana) prestou declarações, aduzindo que no dia dos fatos estava em casa, e seu vizinho Mikael tocou a campainha e a depoente abriu. Mikael estava rendido por um indivíduo armado, que lhe apontou a arma e disse para que ela saísse. A depoente pegou a filha e desceu para o apartamento de Heliane. Disse que ficou com as demais vítimas ali, a mercê dos indivíduos, enquanto parte dos agentes "desmontava" os apartamentos. Mais ao final outros indivíduos chegaram. Neste momento ela viu o acusado. Afirma que os indivíduos estavam de máscara. Ficou subjugada por cerca de uma hora. Disse que dois indivíduos tinham olhos claros, um que ficou na casa de Heliane com as vítimas, e o outro que chegou ao final. Afirmou que o indivíduo que reconheceu na delegacia seria este que chegou depois. Disse que não teve dúvidas quanto ao reconhecimento em sede policial. Em Juízo, reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito.

A vítima Eliane Fernandes Pereira, ouvida em sede policial (fl. 142/143) disse, em relação aos fatos do dia 08/07/2021, voltava para seu apartamento 01 que morava com seu filho Lucas Fernandes Vale por volta das 12 horas na Rua Ida Espagiari Martins, 396 em Diadema - SP; ao entrar pelo portão do prédio notou que havia um veículo estacionado irregular, aparentando ser um HB20 branco, não se recorda da placa. Subindo as escadas que oferece acesso aos apartamentos foi abordada por dois indivíduos desconhecidos, os quais anunciaram o roubo, sendo que um deles estava armado. Em seguida, conduziram a declarante e seu filho para o apartamento da outra moradora Heliane. No local estavam a declarante, seu filho Lucas, a moradora Heliane, o Mikael, a Tassiana e sua filha, bem como um dos autores que fazia a vigilância das vítimas. Em um dado momento, um dos autores pegou o cartão da vítima e tentou passar numa máquina de cartão, mas não conseguiu fazer a transação bancária. Posteriormente a vítima cancelou os cartões e não obteve prejuízo financeiro com relação a essa tentativa de transação pela máquina de cartão. Informa que o autor que ficou vigiando as vítimas chegou a afirmar que ficaram 15 dias estudando o horário das vítimas, bem como o horário de saída dos outros moradores. Toda a ação durou por volta de uma hora. Após a subtração dos bens, deixaram as vítimas trancadas dentro do apartamento e foram embora. Em relação aos seus bens, informa que foram levados: uma televisão Samsung 40 polegadas; um notebook da Dell; um óculos 3D da Samsung; um violão; um fone de ouvido bluetooth; dois talonários de cheques do Banco Bradesco agência 7642, conta corrente 021112-5, com número serial de 71 a 90 e 51 a 70. A declarante esclarece que já bloqueou os cheques junto ao banco. Também levaram um telefone celular de seu filho, marca Xiaomi; um telefone celular da declarante da Xiaomi; por fim, um molho de chaves. Em relação à quantidade de autores, recorda-se de quatro no total, mas não tem certeza se tinham mais envolvidos. Com relação às características dos autores, não se recorda muito bem. Consegue afirmar que com exceção de um, os autores aparentavam ter acima de 27 anos. Apenas um parecia ser mais novo, o qual tinha pele negra, compleição atlética, altura aproximada 1,80m. Recorda-se que este não usava máscara, os demais usavam. Ademais, esclarece que viu um dos autores portando o controle do portão do prédio. Apresentada à foto de LUCAS SANTOS DE JESUS, RG 38079106, observou-a e, embora não saiba afirmar se participou do roubo, afirma que não o conhece, bem como não o viu pelo prédio.

Em Juízo, aludida vítima (Eliane) prestou declarações e confirmou toda a dinâmica dos fatos. Disse que foi abordada assim que chegou em casa, e que ficou à mercê dos roubadores juntamente com seu filho e outras vítimas no apartamento de Heliane. Confirmou ter visto arma de fogo. Parte dos indivíduos subtraíram bens de seu apartamento. Ficou cerca de uma hora à mercê dos agentes. Disse que viu o acusado com uma maquininha de cartão, e ele manuseava seu celular, tentando subtrair valores de sua conta. Reconheceu o acusado como sendo um dos autores do crime. A vítima Lucas Fernandes Val, ouvido em sede policial (fls. 145/146), disse, em relação aos fatos do dia 08/07/2021, voltava para seu apartamento 01 que morava com sua mãe Eliane Fernandes Pereira por volta das 12 horas na Rua Ida Espagiari Martins, 396 em Diadema - SP. Chegou a notar que uma mulher desconhecida fazia o mesmo caminho que fez com sua mãe até a sua casa, parecendo segui-los. Esta mulher aparentava ter aproximadamente 23 anos, usava calça jeans, altura 1,65m

aproximadamente, compleição magra, cabelo liso, longo e castanho, cútis parda. Ela estava com um fone de ouvido. Quando chegou ao apartamento, achou estranho o comportamento desta mulher, pois ela parou e ficou olhando para dentro do prédio. De todo modo, entrou no imóvel com sua mãe, e notou um veículo estacionado de forma irregular aparentando ser uma HB20 branca. Enquanto subiam as escadas foram abordados por três indivíduos, os quais anunciaram o roubo, sendo que um deles estava armado com um revólver. Em seguida, conduziram o declarante e sua mãe para o apartamento da outra moradora Heliane. No local estavam o declarante, seu mãe Eliane, a moradora Heliane, o Mikael, a Tassiana e sua filha, bem como um dos autores que fazia a vigilância das vítimas. Em um dado momento, um dos autores pegou o cartão da sua mãe e tentou passar numa máquina de cartão, mas não conseguiu fazer a transação bancária. Informa que o autor que ficou vigiando as vítimas chegou a afirmar que ficaram 15 dias estudando o horário das vítimas, bem como o horário de saída dos outros moradores. Toda a ação durou por volta de uma hora. Após a subtração dos bens, deixaram as vítimas trancadas dentro do apartamento e foram embora. Em relação aos seus bens, informa que foram levados: um celular da Xiaomi, além dos bens de propriedade de sua mãe. Em relação à quantidade de autores, recorda-se de quatro indivíduos no total, mas não tem certeza se tinham mais envolvidos. Com relação às características dos autores, recorda-se do que ficou vigiando as vítimas, a saber, aparentava ser o mais velho do grupo, usava blusa de manga azul, calça jeans, bota de serviço, cútis parda, cabelos escuros, olhos escuros, 1,77m aproximadamente, compleição magra. Em relação aos demais, dos três que o abordou, um deles era negro, com cabelo curto e encaracolado, aparentando ter 23 anos. O que pegou o cartão de sua mãe tinha cútis branca, olhos claros, compleição magra. Com relação aos demais, não se recorda. Apresentada à foto de LUCAS SANTOS DE JESUS, RG 38079106, observou-a e declarou que, embora o autor usasse máscara, a fisionomia, cor da pele e cor dos olhos são parecidos com a do indivíduo que tentou passar o cartão de sua mãe na máquina de cartão.

Em Juízo, a vítima Lucas confirmou sua versão quanto aos fatos, aduzindo que viu uma arma de fogo, e que eram cerca de 5 indivíduos ao total; indicou, ainda, Lucas como sendo o indivíduo que portava uma maquininha de cartões. Um dos indivíduos disse que eles sabiam da rotina dos moradores do local. Confirmou que foram subtraídos bens seus e de sua mãe em sua residência. Disse que, o acusado Lucas estaria usando luvas cirúrgicas.

A vítima Jefferson Santos disse em Juízo que no dia dos fatos tinha ido ao trabalho e quando retornava recebeu a notícia de que indivíduos haviam furtado sua residência. Confirmou que houve arrombamento, e que foram subtraídos diversos bens. O acusado, em sede policial, confessou parcialmente os fatos, afirmando que fora coagido a participar do roubo por três indivíduos, pois estava devendo na biqueira. Em Juízo, o réu admitiu a participação nos roubos e no furto, reconhecendo o arrombamento da porta do apartamento neste último crime. Disse que não foi utilizada arma de fogo, mas que um comparsa usava um simulacro. Apontou que não houve visualização prévia da rotina das vítimas.

Em juízo o acusado voltou a confirmar parcialmente o teor da acusação. Disse que não houve monitoramento prévio das vítimas, e que praticou o delito na companhia de outros agentes. Admitiu a dinâmica relatada na denúncia (abordagem das vítimas e condução delas à casa de Heliane), e afirmou que o crime foi cometido com emprego de um simulacro. Admitiu a prática do furto a uma das residências.

A partir da análise da prova oral produzida, em conjunto com os demais elementos probatórios, entendo que restaram devidamente caracterizados os crimes de roubo majorado e furto qualificado.

Em relação aos crimes de roubo, sedimentado que as declarações prestadas pelas vítimas são consideradas como prova válida para aferição da ocorrência do delito, sobretudo quando seguras e inequívocas, revelando com clareza os elementos do tipo penal, como no caso dos autos. Neste sentido, aliás, tem se manifestado a jurisprudência:

"Prova - Roubo - Palavra da vítima - Valor - Jurisprudência citada: No roubo, por suas peculiaridades, dentre as quais a clandestinidade, é o relato da vítima que possibilita a reconstituição dos fatos e a identificação do agente." (TACrim,

Processo: Apelação n.º 1472149/1, Relator: Ubiratan de Arruda, 9.ª Câmara, Julgamento: 16.03.2005, votação unânime).

No caso dos autos, as vítimas confirmaram as ameaças sofridas, inclusive com uso ostensivo de arma de fogo pelos agentes, bem como a subtração patrimonial. As declarações prestadas pelas vítimas também se mostraram relevantes, no caso concreto, para a constatação da ocorrência da causa de aumento de pena atinente ao concurso de agentes, eis que pelo menos 5 indivíduos participaram do crime. De acordo com orientação jurisprudencial, a palavra da vítima é admitida para aferição da referida circunstância, ainda que nem todos os coautores sejam identificados. Neste sentido:

"Roubo - Qualificadora - Concurso de agentes - Desnecessidade da identificação do coautor - Palavra da vítima que se mostra suficiente e coerente - Manutenção - Recurso não provido" (TJSP, Apelação Criminal n. 279.857-3, São Paulo, 4.ª Câmara Criminal, Relator: Hélio de Freitas, j. 20.06.2000, V.U.).

Inequívoca, ainda, a restrição da liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante. As vítimas confirmaram que ficaram à mercê dos agentes por cerca de uma a duas horas, mantidas no apartamento de uma das vítimas sob a mira de armas de fogo, de modo a permitir a subtração de bens em relação aos demais apartamentos, sem que houvesse qualquer oposição dos ofendidos. Essa circunstância foi decisiva para o sucesso da empreitada criminosa, cuja autoria em desfavor do acusado somente foi desvendada a partir da colheita de impressão digital identificada no local do crime.

No que se refere ao emprego de arma de fogo, o plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de serem desnecessárias, para fins de aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.º, inciso I, do Código Penal, a apreensão da arma e sua respectiva perícia, desde que seu emprego e potencial lesivo sejam provados por outros meios, tais como declarações da vítima e depoimentos de testemunhas (HC 96.099/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.02.2009, noticiado no informativo 536). Esta mesma orientação deve ser aplicada ao caso concreto, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma, diante da prova oral colhida em audiência, e do seguro depoimento das vítimas, que visualizaram a arma em punho pelos agentes.

Anoto que o réu responde pelas majorantes ainda que não tenha, efetivamente, portado a arma de fogo de modo ostensivo, ou não tenha ele ameaçado diretamente as vítimas, em função da aplicação da teoria monista, e do disposto no art. 29, do Código Penal. Não há que se falar em participação de menor importância, eis que a conduta específica do réu foi relevante para a consumação do crime e subtração dos bens.

Não obstante a quantidade de vítimas dos crimes de roubo (5 ao total), a denúncia não especifica quais bens subtraídos pertenciam a cada uma delas. Diante disto, deve ser reconhecida a prática de 3 crimes de roubo, contra 3 unidades familiares distintas (3 apartamentos), eis que, para cada um dos apartamentos, deve-se reconhecer a ocorrência de crime único (pois, como afirmado, não especificado o patrimônio subtraído de cada membro da família, não se podendo supor que os roubadores tenham feito esta diferenciação, e a responsabilização penal se dá nos limites do dolo).

Entre os 3 crimes de roubo deve-se reconhecer a ocorrência da continuidade delitiva na modalidade simples, do caput, do art. 71. Ressalto que para o reconhecimento da continuidade delitiva específica prevista no parágrafo único do art. 71, do Código Penal, não basta que se trate de hipótese crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa; estabelece o dispositivo que devem ser consideradas também a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do crime. No caso dos autos, não houve violência, e a ameaça foi conjunta; as demais circunstâncias do crime e condições pessoais do agente serão consideradas na primeira, segunda e terceira fases da fixação da pena, de modo que possível aplicar a regra do caput, do referido art. 71 para sua exasperação.

No que se refere ao crime de furto praticado em relação a Jefferson Santos, restou devidamente comprovada a qualificadora do concurso de agentes, circunstância que se

extrai a partir do relato das demais vítimas (eis que o furto se deu no mesmo contexto), bem como da confissão do acusado. A qualificadora do arrombamento restou devidamente caracterizada pelo laudo pericial de fls. 285/291, que consignou que "foram constatados sinais de rompimento de obstáculo localizados na região da fechadura devido a existência de mossas e amolgamentos, produzido por instrumento utilizado à guisa de alavanca associada à força muscular aplicado externamente" (fl. 288). Ressalto que o laudo não foi contestado pela Defesa.

Em relação ao crime de associação criminosa (art. 288, do Código Penal), para a configuração do delito há necessidade de demonstração de estabilidade e permanência. Neste sentido, leciona Guilherme Nucci: "A associação distingue-se do mero concurso de pessoas pelo seu caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime previsto neste tipo" (Código Penal Comentado, 15.º ed., Editora Forense, Rio de Janeiro: 2015, p. 1242).

É certo que, no caso em tela, houve prévio ajuste, certo grau de planejamento, e divisão de tarefas entre os agentes. Tais circunstâncias, contudo, não descaracterizam, por si só, o mero concurso de agentes. De fato, para caracterização de associação criminosa é necessária a demonstração de estabilidade e permanência para a prática de crimes. A flexão do termo no plural indica a necessidade de demonstração de pluralidade de condutas. E, no caso dos autos, a denúncia não descreve outros fatos criminosos em relação aos quais a indigitada associação estaria vinculada e a própria instrução probatória não fez qualquer incursão mais detida a respeito. Em resumo, os elementos dos autos não permitem estabelecer vínculo associativo (de modo permanente e estável) entre os agentes, razão pela qual deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

Com relação aos demais delitos, o elemento subjetivo do tipo consubstanciado no dolo restou comprovado, de modo que a absolvição pretendida pela defesa é inviável. A prova é sólida e autoriza o decreto condenatório. Os depoimentos colhidos nos autos, de inegável valor probante, evidenciam a ocorrência dos crimes de roubo majorado (pelo concurso, restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo) e furto qualificado (pelo concurso e pelo rompimento de obstáculo).

Entre os crimes de roubo majorado e de furto qualificado há concurso material de crimes (art. 69, do Código Penal). Inviável a aplicação da continuidade delitiva, eis que se tratam de crimes de espécies diferentes. Ademais, foram cometidos com modos de execução diversos (o roubo, mediante restrição da liberdade das vítimas e emprego de arma e fogo, e o furto mediante circunstâncias distintas, com arrombamento).

Neste sentido:

"(...) Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de furto qualificado e roubo circunstanciado, pois, não obstante do mesmo gênero, são de espécies diferentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 448.864/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 25/11/2019)".

Ausente qualquer excludente de tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade.

Ressalto que o argumento de que o acusado praticou o crime em razão de precariedade financeira não possui o condão de afastar sua responsabilidade penal, tampouco de reduzir a sua pena (quer pela aplicação da teoria da coculpabilidade, quer pela incidência de circunstância atenuante genérica). Isto porque não se pode confundir estado de necessidade com estado de precisão.

Lamentavelmente, milhares de brasileiros passam por situação econômica desfavorável, enfrentando dificuldades para sustentar a si e seus familiares. Nem por isso se enveredam pelo caminho do crime. Ao contrário: buscam solução para seus problemas financeiros através de trabalho honesto. Sobre o tema, já se decidiu:

"Também não há que se falar em estado de necessidade, pois não há provas nos autos de que o apelante passava por miserabilidade extrema a ponto de ter que violar a lei para sobreviver. A mera dificuldade financeira não autoriza ninguém a praticar delitos" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0006727-87.2004.8.26.0081, Rel. Caio Ferraz de Camargo Lopasso, 5.ª Câmara Criminal D.J.E., j. em 29.07.2011).

É o que basta para a caracterização do(s) delito(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art.

71, caput, c/c art. 155, § 4.º, incisos II e IV, na forma dos art. 29 e 69, do Código Penal.

III - Dosimetria das penas

Na primeira fase, devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59, "caput", do Código Penal, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, as suas circunstâncias e consequências, e o comportamento da vítima.

No caso dos autos, além do elevado prejuízo material que as vítimas sofreram, considero como circunstância judicial desfavorável o fato de que a subtração ocorreu no interior de residências. Ora, a casa é asilo inviolável, ninguém nela podendo ingressar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Trata-se de direito fundamental do indivíduo, com proteção em sede constitucional. Ao praticar o crime em uma residência, o acusado violou não apenas o bem jurídico tutelado pelo tipo penal (o patrimônio), mas também o direito fundamental da inviolabilidade do domicílio. Esta circunstância do crime, inequivocamente, deve ser considerada em desfavor do réu na dosimetria da pena de ambos os delitos patrimoniais.

Diante disto, elevo a pena-base de ambos os delitos em 1/6.

Na segunda fase da dosimetria, incide a atenuante da confissão, a qual deve reconduzir as penas ao mínimo legal.

Não há que se falar na incidência da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, respeitados entendimentos em sentido contrário. Com efeito, na referida alínea, o legislador se utiliza da interpretação analógica, intra legem, para agravar a pena daquele que comete o delito aproveitando-se de uma situação que imponha à vítima uma posição de maior vulnerabilidade (incêndio, naufrágio, inundação, calamidade pública ou desgraça particular do ofendido). Neste contexto, há necessidade de demonstração de que esta circunstância, de modo concreto, influiu, de qualquer modo, para a consumação do delito. Não obstante, no caso concreto, não há qualquer indicativo de que referida circunstância guarde relação com a prática delitiva. Entendimento em sentido contrário importaria ao réu uma elevação de pena com base em responsabilidade objetiva, o que não se admite.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição em relação ao crime de furto qualificado, razão pela qual torno definitiva sua pena em 2 anos de reclusão, mais ao pagamento de 10 dias-multa.

Em relação aos crimes de roubo, incidem as causas de aumento previstas no art. 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, impondo dois aumentos somados, o primeiro de 3/8 e o segundo de 2/3.

A fundamentação a justificar o primeiro aumento reside no fato de que ambas as circunstâncias (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), de modo concreto, influíram no resultado do crime.

Com efeito, o delito foi praticado por vários indivíduos (pelo menos 5). Este número de agentes é superior àquele necessário à configuração do concurso, de modo que merece maior reprovabilidade.

Da mesma forma, a restrição à liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante foi fundamental para a consumação do delito, consoante fundamentação acima.

Assim, aplicável, em relação ao primeiro aumento, o seguinte precedente:

(...) Roubo Circunstanciado Pena Presença de mais de uma causa de aumento dentre aquelas relacionadas no tipo penal Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. A simples leitura do art. 157, § 2.º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador refere-se a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se o aumento progressivo em razão do

número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, a pena deve restar acrescida segundo os percentuais seguintes: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2.º, do art. 157 do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. (TJSP, Apelação n. 0015276-64.2012.8.26.0224, Relator(a): Grassi Neto, 7.ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 20/06/2013, Data de registro: 25/06/2013, grifei).

Estando devidamente fundamentada a fração de majoração, não há que se falar em violação à Súmula n.º 443, do E. Superior Tribunal de Justiça.

O segundo aumento, de 1/3, justifica-se pela incidência do disposto no art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal. Não há que se falar na incidência do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, pois referido dispositivo estabelece mera faculdade do julgador, ao prever que o juiz "pode" limitar-se a um só aumento. Ocorre que, no caso dos autos, considerando as circunstâncias concretas do delito (inclusive com utilização de armas de fogo, potencializando a gravidade in concreto do delito), a incidência deste novo aumento justifica-se pelo princípio da individualização da pena.

Neste sentido:

"(...) com a nova redação do art. 157, do Código Penal, trazida pela Lei nº 13.654/2018, a legislação impõe dupla majoração na terceira fase da dosimetria em casos de roubo qualificado por emprego de arma de fogo e pelas demais majorantes previstas no § 2.º do citado dispositivo legal, como no caso em comento, prevendo, nesse parágrafo, aumento de 1/3 até a metade e, no § 2.º-A, I, majoração fixa em 2/3 para a hipótese de emprego de arma de fogo (...)" (TJSP. 4.ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº 0062757-50.2018.8.26.0050, rel. CAMILO LÉLLIS, j. 30/04/2019, v.u.).

As penas de multa devem ser somadas, nos termos do art. 75, do Código Penal.

Assim, considerando o princípio constitucional da individualização da pena e a gravidade em concreto do delito, majoro a pena, na terceira fase, no equivalente 25/24 (efeito prático da somatória entre as frações de 3/8 e 2/3), fixando a pena em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em função da continuidade delitiva entre 3 crimes de roubo (consoante fundamentação acima), a pena deve ser elevada em 1/5, considerando a quantidade de crimes. Assim, fixo a pena dos crimes de roubo em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Em razão do concurso material com o crime de furto, as penas devem ser somadas, atingindo o montante de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 33, § 1.º, alínea "a" e § 2.º, alínea "a", do Código Penal, tendo em vista que a pena aplicada é superior a 08 anos de reclusão.

No que se refere à aplicação do disposto no art. 387, § 2.º, do CPP, verifico que diante da quantidade de pena estabelecida e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, inviável a fixação de regime inicial diverso, ainda que considerado o tempo da prisão preventiva. Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: "A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena" (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei).

Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais. Não obstante, referido benefício deve ser pleiteado perante o Juízo das Execuções, ainda que em sede de execução provisória, consoante estabelecido pela Resolução n.º 113, do Conselho Nacional de Justiça.

O(s) réu(s) não faz(em) jus aos benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, por não estarem preenchidos os requisitos legais.

Deixo de fixar valor mínimo de indenização às vítimas, diante da ausência de aprofundamento probatório dos valores de prejuízo individualmente sofridos por cada uma delas. Faculta-se aos ofendidos buscar, pelas vias adequadas, perante o Juízo Cível competente, o ressarcimento dos danos materiais (e morais, se o caso), que sofreram.

IV - Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência,

(a) CONDENO o réu LUCAS SANTOS DE JESUS, qualificado nos autos, às penas de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão em regime inicial fechado, mais ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, fixado o valor unitário do dia-multa no mínimo legal (um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos), pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2.º, incisos II e V, e § 2.º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 71, caput, c/c art. 155, § 4.º, incisos II e IV, na forma dos art. 29 e 69, do Código Penal do Código Penal.

(b) ABSOLVO o réu LUCAS SANTOS DE JESUS, qualificado nos autos, em relação ao crime de associação criminosa, por ausência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos da Lei, observada a suspensão da exigibilidade em caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita ou assistido pela Defensoria Pública.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Isto porque, diante da gravidade em concreto do delito (reconhecida pela sentença proferida nesta data), permanecem inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. Por esta razão, mantenho a custódia cautelar, pelos mesmos fundamentos das decisões proferidas nestes autos, adotando-as como razão de decidir.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória (Resolução 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ) para que possa postular, perante a Vara de Execuções Criminais, o que entender cabível. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, expedindo-se mandado de prisão para cadastro junto ao BNMP, nos termos das NSCGJ, caso necessário.

Transitada em julgado:

a) expeça-se certidão da sentença para fins de execução da pena de multa (artigos 479-A e 480, das NSCGJ), bem como guia de execução definitiva, e formem-se os autos de execução de pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime;

b) oficie-se ao IIRGD;

c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do(s) apenado(s), conforme disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;

d) inclua(m)-se o(s) nome(s) do(s) réu(s) no rol dos culpados.

Expeça-se o necessário.

Sentença não publicada em audiência.

Publique-se e intime-se.

Diadema, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO